

0004006-38.2020.8.26.0038

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, 2163272/2019 -

DEL.POL.ARARAS, 5614301 - DEL.POL.ARARAS, 3299/19/805 - DEL.POL.ARARAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIELSON DE JESUS FREITAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras-SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0004006-38.2020.8.26.0038 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004006-38.2020.8.26.0038

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, 2163272/2019 -

DEL.POL.ARARAS, 5614301 - DEL.POL.ARARAS, 3299/19/805 - DEL.POL.ARARAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIELSON DE JESUS FREITAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face do acusado ELIELSON DE JESUS FREITAS, já qualificado nos autos, para apurar a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 03 de junho de 2019, por volta das 22 horas e 10 minutos, na Rua do Servidor Público, esquina com a Rua do Lavrador, no Jardim José Ometto, nesta Cidade e Comarca de Araras, (agindo em concurso com Gabriel Messias de Goes), trazia consigo, para comercialização, 26 (vinte e seis) porções de crack, pesando cerca de 3,0g (peso líquido), substância entorpecente e que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado (fls. 177/178) e apresentou a respectiva defesa preliminar (fls. 310/311). A denúncia foi recebida em 11 de fevereiro de 2020 (fls. 199/200) e o acusado foi devidamente citado (fls. 304/305).

Foi determinado o desmembramento do feito em relação ao acusado Elielson em decorrência da ausência do mesmo em audiência de instrução e julgamento, bem como de sua defensora, conforme fls. 265/266.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas. O acusado teve sua revelia decretada nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal (fls. 335/337 e 363/365).

As partes apresentaram alegações finais (fls. 368/375 - MP e 380/382 - réu). O Ministério Público pediu a procedência da ação com a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para crime de usuário de entorpecentes ou o benefício do tráfico privilegiado.

É O RELATÓRIO. PASSO A FUNDAMENTAR.

Não há preliminares.

No mérito, procede parcialmente a pretensão punitiva.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim e ocorrência (fls. 15/17), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 18) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 98/100 e 101/103), bem como pela prova oral colhida.

No mais, interrogado em solo policial (fls.12), o réu alegou que as drogas com ele apreendidas (apenas 7 porções de crack, pesando apenas 1g de massa líquida) eram destinadas ao consumo pessoal.

Além disso, a testemunha Leslie Catarina Aldrigueti dos Santos, guarda municipal, relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento quando abordou dois indivíduos que entregavam algo para um terceiro numa motocicleta. Quem entregou foi Gabriel. Elielson permaneceu ao lado de Gabriel e também levava consigo entorpecentes. Com Gabriel foram encontradas 19 (dezenove) porções de crack. Com Elielson foram encontradas 07 (sete) porções de crack. Ambos alegaram que a droga localizada era pra uso (fls. 363).

A testemunha Luan Moitinho Santos, guarda municipal, disse que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento quando localizou dois indivíduos próximos a uma motocicleta. Percebeu quando Gabriel entregou algo ao motorista da moto, que se evadiu do local ao ver os guardas. Os dois indivíduos, quais sejam os réus Elielson e Gabriel, foram abordados. Com Gabriel foram encontradas 19 (dezenove) porções de crack. Com Elielson foram encontradas 07 (sete) porções de crack. Ambos alegaram que a droga localizada era pra uso. Informa que o local era afamado pela venda de entorpecentes. Nunca avia abordado os réus anteriormente (fls. 365).

São as provas dos autos.

A condenação do denunciado pelo crime do art. 28, da Lei de Drogas é de rigor.

Vejam os:

É dos autos que o réu foi preso, em posse de pequena quantidade de drogas, em local conhecido como ponto de tráfico ao lado de pessoa (correu dos autos desmembrados) que entregava drogas a terceiro (que fugiu).

Assim sendo, impossível concluir-se que o denunciado estivesse conluído com o real traficante, pessoa vista entregando drogas.

É plausível, e nada nos autos aponta em sentido diverso (mesmo porque não houve investigação alguma, sendo a prisão feita por servidores sem referida atribuição legal).

É dever do Estado demonstrar a prática do crime imputado na denúncia. Não se admite presunção em matéria criminal, em especial para fundamentar condenação.

A ausência de investigação ou elementos outros a evidenciar que o acusado estava traficando impede a condenação.

Assim sendo, a condenação pelo crime descrito no art. 28, da Lei de Drogas, é de rigor.

Importante aqui mencionar que não é o caso de se determinar a remessa ao Jecrim. Ressalvado meu entendimento pessoal pela competência absoluta do JECRIM, o E. TJSP em conflitos de competência tem decidido da seguinte forma: "Denúncia oferecida pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei de Tóxicos (Lei nº 11.343/06) - Réu acusado de, em tese, trazer consigo substância entorpecente, para fins de comercialização - Denúncia recebida e processo instruído perante a Vara Criminal da Comarca Decisão que acolhe pedido de desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06 e determina de remessa dos autos para a Vara do Juizado Especial Criminal - Impossibilidade - Incidência da regra da perpetuatio jurisdictionis - Precedentes desta Colenda Câmara Especial." (TJSP, Conflito de Jurisdição nº 0004958-10.2015.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande). Ante todo o exposto e considerando o que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, para desclassificar a conduta imputada ao réu para a prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, impondo a ELIELSON DE JESUS FREITAS, já qualificado, a pena de advertência.

Isento de custas por se tratar de condenação por crime de pequeno potencial ofensivo.

Providencie a Serventia as comunicações e anotações de praxe. Determino a incineração dos entorpecentes apreendidos nos autos e perdimento do numerário apreendido.

Arquivem-se oportunamente. P.R.I.

Araras, 03 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA